



P U T U S A N
Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ENGGO WIJAYA Bin BUAWI ;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 01 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberbendo RT 006 Rw 002, Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUH. NUR KHOLIS Als KOYEL Bin ABU HASAN ;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 11 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukorejo Rt 02/ 03 Dusun Lolawang, Kecamatan Ngoro ,Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir ;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby



5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Drs. Victor A Sinaga, S.H., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, beralamat di Jalan Dukuh Kupang Barat XXX No.68, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1810/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 19 September 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENGGO WIJAYA Bin BUAWI dan dengan terdakwa MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama **pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENGGO WIJAYA Bin BUAWI dan dengan terdakwa MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan



dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram (sesuai hasil Labfor terlampir),
2. 1 buah botol plastik kopi,
3. Potongan kertas tisu.
4. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 0,132 gram,
5. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 0,530 gram,
6. 1 buah handphone samsung warna hitam dengan simcard nomer 0856-8511-906 dan 0822-4555-6596,
7. 1 buah timbangan elektrik,
8. 4 buah plastik klip kosong,
9. 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik,
10. 1 buah kardus headset warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

11. Uang tunai Rp 110.000,-,

Dirampas untuk negara

- 12.1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S 5744 P

Dikembalikan kepada istri terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya karena Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masa depannya masih cukup panjang untuk memperbaiki diri dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ENGGO WIJAYA Bin BUAWI bersama- sama dengan MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL pada hari Senin,tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di samping SPBU Jl arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saat itu terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI dari rumah baru pulang kerja lalu didatangi MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 16.00 Wib saat itu sdr. MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL datang kerumah terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI Dsn. Sumberbendo Rt. 06/02 Ds. Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto dan mengajaknya untuk ke Surabaya untuk membeli Handphone kemudian menyetujuinya dan berangkat dengan sdr. MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL berboncengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S-5744-P milik sdr. MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL. Tsk di bonceng MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL. Saat perjalanan sampai daerah Porong Kab. Sidoarjo MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL mengajak untuk mengambil sabu pesanan MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL.
- Setelah sampai ditempat tujuan di pinggir jl di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya kemudian MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL menyuruh terdakwa mengambil 1 bungkus plastik berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby



tersebut dan kemudian diambil dengan tangan kanannya lalu setelah diambil botol plastic kopi yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram tersebut kemudian diapit di antara kedua pangkal paha saat mengendarai sepeda motor yang dibonceng oleh MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL Sedangkan untuk 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,132 gram dan 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,530 gram terdakwa tidak tahu bagaimana MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL (dalam berkas terpisah) mendapatkannya

- Bahwa terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI tidak tahu dari mana MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL Menerima 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 20.25 Wib di pinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya.

- Bahwa terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI tidak tahu siapa yang menyimpan 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram yang di dalam botol plastic kopi karena saat itu di perintah MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL (dalam berkas terpisah) untuk mengambil botol plastic kopi yang berisi sabu tersebut, setelah diambil botol plastic kopi berisi sabu tersebut kemudian apit di kedua pangkal paha sedangkan untuk 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,132 gram dan 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,530 gram terdakwa tidak tahu siapa yang menyimpannya.

- Bahwa terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI tidak tahu dari mana MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL mendapatkan 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram, 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,132



gram dan 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,530 gram tersebut.

- Bersedia diajak MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL untuk mengambil 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram tersebut adalah karena terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI di beri upah berupa uang setelah mengambil sabu tersebut, yaitu berupa uang sebesar Rp 300.000,- per sekali ngambil sabu dari MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL.

- Terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI sudah 2 kali ini di ajak ngambil sabu MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL. Yang pertama ambil sabu kurang lebih 2 minggu yang lalu lupa tanggal dan harinya waktu itu sabu tersebut diambil di depan RS. DELTA SURYA Sidoarjo sekira jam 17.00 Wib. Kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.25 Wib dipinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya.

- Peranan Terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI terhadap sabu yang ditemukan padanya adalah membantu MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL untuk mengambil ranjauan sabunya sedangkan peranan MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL adalah yang memesan/pemilik sabu tersebut.

- Awalnya tidak tahu akan dikemanakan 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram tersebut akan tetapi setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian sdr. MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL memberitahu petugas Kepolisian barang bukti sabu tersebut adalah pesanan ACH. SATRIO WIBOWO Als. BOWO (dalam berkas terpisah).

- Kemudian petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL (dalam berkas terpisah) akan melakukan transaksi jual beli barang sabu dan diduga akan mengambil barang sabu terlebih dahulu, sehingga kemudian petugas melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap MUH. NUR KHOLIS als KOYEL. Sampai pada akhirnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dipinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bersama dengan MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, yang baru saja mengambil barang sabu yang diranjau dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram dipinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya .

untuk barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram yang ditutup / dibungkus dengan potongan kertas tisu dan berada didalam / dimasukkan didalam 1 buah botol plastik kopi yang saat itu diranjau dipinggir jalan di sebelah SPBU Jl.Arjuna Surabaya lalu diambil oleh terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI menggunakan tangan kanannya dan setelah itu ditaruh / diletakkan oleh terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI di depannya (barang buktinya diapit diantara pangkal pahanya) dengan posisi saat itu terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI sedang dibonceng oleh MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN.

- Bahwa terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Nomor Lab. 03027/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 09579/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengakui dalam menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwajib

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ENGGO WIJAYA Bin BUAWI bersama- sama dengan MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL pada hari Senin,tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di samping SPBU Jl arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saat itu terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI dari rumah baru pulang kerja lalu didatangi MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 16.00 Wib saat itu sdr. MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL datang kerumah terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI Dsn. Sumberbendo Rt. 06/02 Ds. Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto dan mengajaknya untuk ke Surabaya untuk membeli Handphone kemudian menyetujuinya dan berangkat dengan sdr. MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL berboncengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S-5744-P milik sdr. MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL. Tsk di bonceng MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL (dalam berkas terpisah). Saat perjalanan sampai daerah Porong Kab. Sidoarjo MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL mengajak untuk mengambil sabu pesanan MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL.
- Setelah sampai ditempat tujuan di pinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya kemudian MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL menyuruh terdakwa mengambil 1 bungkus plastik berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram tersebut dan kemudian diambil dengan tangan kanannya lalu setelah diambil botol plastic kopi yang berisi berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram tersebut kemudian diapit di antara kedua pangkal paha saat mengendarai sepeda motor yang dibonceng oleh

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL Sedangkan untuk 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,132 gram dan 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,530 gram terdakwa tidak tahu bagaimana MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL mendapatkannya

- Bahwa terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI tidak tahu dari mana MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL Menerima 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 20.25 Wib di pinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya.

- Bahwa terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI tidak tahu siapa yang menyimpan 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram yang di dalam botol plastic kopi karena saat itu di perintah MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL untuk mengambil botol plastik kopi yang berisi sabu tersebut, setelah diambil botol plastic kopi berisi sabu tersebut kemudian apit di kedua pangkal paha sedangkan untuk 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,132 gram dan 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,530 gram terdakwa tidak tahu siapa yang menyimpannya.

- Bahwa terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI tidak tahu dari mana MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL mendapatkan 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram, 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,132 gram dan 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,530 gram tersebut.

- Bersedia diajak MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL untuk mengambil 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram tersebut adalah karena terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI di beri upah berupa uang setelah mengambil sabu tersebut, yaitu berupa uang sebesar Rp 300.000,- per sekali ngambil sabu dari MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL.

- Terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI sudah 2 kali ini di ajak ngambil sabu MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL. Yang pertama ambil sabu kurang lebih 2 minggu yang lalu lupa tanggal dan harinya waktu itu sabu tersebut diambil di depan RS. DELTA SURYA Sidoarjo sekira jam 17.00 Wib. Kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.25 Wib dipinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya.

- Peranan Terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI terhadap sabu yang ditemukan padanya adalah membantu MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL untuk mengambil ranjauan sabunya sedangkan peranan MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL adalah yang memesan/pemilik sabu tersebut.

- Awalnya tidak tahu akan dikemanakan 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram tersebut akan tetapi setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian sdr. MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL memberitahu petugas Kepolisian barang bukti sabu tersebut adalah pesanan ACH. SATRIO WIBOWO Als. BOWO (dalam berkas terpisah).

- Kemudian petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL (dalam berkas terpisah) akan melakukan transaksi jual beli barang sabu dan diduga akan mengambil barang sabu terlebih dahulu, sehingga kemudian petugas melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap MUH. NUR KHOLIS als KOYEL. Sampai pada akhirnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dipinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bersama dengan MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, yang baru saja mengambil barang sabu yang diranjau dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925



gram dipinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya .

Untuk barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram yang ditutup / dibungkus dengan potongan kertas tisu dan berada didalam / dimasukkan didalam 1 buah botol plastik kopi yang saat itu dirantau dipinggir jalan di sebelah SPBU Jl.Arjuna Surabaya lalu diambil oleh terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI menggunakan tangan kanannya dan setelah itu ditaruh / diletakkan oleh terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI di depannya (barang buktinya diapit diantara pangkal pahanya) dengan posisi saat itu terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI sedang dibonceng oleh MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN.

- Bahwa terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Nomor Lab. 03027/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 09579/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa mengakui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HUTOMO, S.E. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr WAHYU HAFIZH ABDULLOH, S.H. dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya yang dipimpin oleh AKP SUGENG IRYANTO, S.H. pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dipinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya
- Bahwa untuk terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI dan terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN ditangkap bersama sama ketika mengambil barang sabu yang diranjau, sehingga barang sabu tersebut ada dalam penguasaan berdua,
- Bahwa kronologis awal mulanya yaitu petugas mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli barang sabu.
- Bahwa selanjutnya petugas menindak lanjuti laporan informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pembuntutan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sasaran.
- Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI saat itu adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram yang ditutup/ dibungkus dengan potongan kertas tisu dan berada didalam/ dimasukkan didalam 1 buah botol plastik kopi yang saat itu diranjau dipinggir jalan di sebelah SPBU Jl.Arjuna Surabaya yang lalu diambil oleh terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI menggunakan tangan kanannya dan setelah itu ditaruh/ diletakkan oleh terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI di depannya (barang buktinya diapit diantara pangkal pahanya) dengan posisi saat itu terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI sedang dibonceng oleh MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN.
- Bahwa sedangkan barang bukti yang ditemukan dan sita dari terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,132 gram yang berada di penutup dashboard sepeda motor di sebelah kiri yang sebelumnya ditaruh/ disimpan oleh terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, 1 buah handphone samsung warna hitam dengan simcard nomer 0856-8511-906 dan 0822-4555-6596 milik terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan barang



sabunya, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S 5744 P milik terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam mengambil barang sabu yang diranjau dan uang tunai Rp 110.000,- milik terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang merupakan uang sisa dari upahnya dalam melakukan transaksi jual beli sabunya.

- Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dirumah/ tempat tinggalnya di Dsn.Sukorejo RT 002 RW 003 Desa Lolawang Kec.Ngoro Kab.Mojokerto untuk dilakukan pengeledahan di rumah/ tempat tinggalnya tersebut, lalu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 0,530 gram, 1 buah timbangan elektrik, 4 buah plastik klip kosong, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik yang disimpan di dalam 1 buah kardus headset warna putih yang berada dibawah meja kecil yang ada di kamar tidur yang ditempati oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bahwa barang sabu tersebut adalah pesanan dari saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO,

- Bahwa Terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI mengaku sudah 2 kali ini di ajak ngambil sabu oleh terdakwa MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL, yaitu :

- Yang pertama mengambil sabu kurang lebih 2 minggu yang lalu, lupa pasti tanggal dan harinya waktu itu sabu tersebut diambil di depan RS. DELTA SURYA Sidoarjo sekira jam 17.00 Wib.
- Yang kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.25 Wib dipinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya (yang menjadi barang bukti sekarang ini).

- Bahwa terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 300.000,- per sekali ngambil sabu dari terdakwa MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL,

- Bahwa Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN mengaku sudah 3 kali ini telah menjual sabu kepada saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO, adapun rinciannya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama pada tanggal 01 April 2024 saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO membeli sabu sebanyak 20 gram kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN namun saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO hanya diberi sabu sebanyak 10 gram saja, ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar 7,5 juta rupiah langsung diserahkan oleh saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik tempatnya bekerja dan untuk barang sabunya saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO mengambilnya dirumah terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didaerah Sukorejo.
- Yang kedua pada tanggal 12 April 2024 saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO membeli sabu sebanyak 15 gram, saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar Rp 11.250.000,- dan Rp 750.000,- merupakan upah yang diberikan kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN langsung diserahkan kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik tempatnya bekerja dan untuk barang sabunya diambil ketemuan dengan terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik.
- Yang ketiga pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 wib saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO membeli sabu sebanyak 20 gram kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, harga pembelian sabunya sama yaitu Rp 750.000,- / gramnya. Untuk pembayarannya saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO meminta kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN akan langsung diserahkan oleh PAIRUL kepadanya, dan untuk pertemuannya di depan pabrik tempatnya bekerja. Untuk barang sabu belum diterima karena terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti sabu pesanan saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO tersebut.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN mengaku mendapatkan barang sabunya dari seseorang yang di panggil KAWUL, (DPO) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. WAHYU HAFIZH ABDULLOH, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr HUTOMO, S.E. dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya yang dipimpin oleh AKP SUGENG IRYANTO, S.H. pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dipinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya
- Bahwa untuk terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI dan terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN ditangkap bersama sama ketika mengambil barang sabu yang diranjau, sehingga barang sabu tersebut ada dalam penguasaan berdua,
- Bahwa kronologis awal mulanya yaitu petugas mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli barang sabu.
- Bahwa selanjutnya petugas menindak lanjuti laporan informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pembuntutan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sasaran.
- Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram yang ditutup/ dibungkus dengan potongan kertas tisu dan berada didalam/ dimasukkan didalam 1 buah botol plastik kopi yang saat itu diranjau dipinggir jalan di sebelah SPBU Jl.Arjuna Surabaya lalu diambil oleh terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI menggunakan tangan kanannya dan setelah itu ditaruh / diletakkan oleh terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI di depannya (barang buktinya diapit diantara pangkal pahanya) dengan posisi saat itu terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI sedang dibonceng oleh MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN.
- Bahwa sedangkan barang bukti yang ditemukan dan sita dari terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,132 gram

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby



yang berada di penutup dashboard sepeda motor di sebelah kiri yang sebelumnya ditaruh/ disimpan oleh terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, 1 buah handphone samsung warna hitam dengan simcard nomer 0856-8511-906 dan 0822-4555-6596 milik terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan barang sabunya, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S 5744 P milik terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam mengambil barang sabu yang dirantau dan uang tunai Rp 110.000,- milik terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang merupakan uang sisa dari upahnya dalam melakukan transaksi jual beli sabunya.

- Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dirumah/ tempat tinggalnya di Dsn.Sukorejo RT 002 RW 003 Desa Lolawang Kec.Ngoro Kab.Mojokerto untuk dilakukan penggeledahan di rumah/ tempat tinggalnya tersebut, lalu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 0,530 gram, 1 buah timbangan elektrik, 4 buah plastik klip kosong, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik yang disimpan di dalam 1 buah kardus headset warna putih yang berada dibawah meja kecil yang ada di kamar tidur yang ditempati oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bahwa barang sabu tersebut adalah pesanan dari saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO,
- Bahwa Terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI mengaku sudah 2 kali ini di ajak ngambil sabu oleh terdakwa MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL, yaitu :
 - Yang pertama mengambil sabu kurang lebih 2 minggu yang lalu, lupa pasti tanggal dan harinya waktu itu sabu tersebut diambil di depan RS. DELTA SURYA Sidoarjo sekira jam 17.00 Wib.
 - Yang kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.25 Wib dipinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya (yang menjadi barang bukti sekarang ini).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ENNGO WIJAYA bin BUAWI mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 300.000,- per sekali ngambil sabu dari terdakwa MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL,
- Bahwa Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN mengaku sudah 3 kali ini menjual sabu kepada saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO, adapun rinciannya yaitu :
 - Yang pertama pada tanggal 01 April 2024 saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO membeli sabu sebanyak 20 gram kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN namun saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO hanya diberi sabu sebanyak 10 gram saja, ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar 7,5 juta rupiah langsung diserahkan oleh saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik tempatnya bekerja dan untuk barang sabunya saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO mengambilnya dirumah terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didaerah Sukorejo.
 - Yang kedua pada tanggal 12 April 2024 saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO membeli sabu sebanyak 15 gram, saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar Rp 11.250.000,- dan Rp 750.000,- merupakan upah yang diberikan kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN langsung diserahkan kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik tempatnya bekerja dan untuk barang sabunya diambil ketemuan dengan terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik.
 - Yang ketiga pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 wib saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO membeli sabu sebanyak 20 gram kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, harga pembelian sabunya sama yaitu Rp 750.000,- / gramnya. Untuk pembayarannya saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO meminta kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN akan langsung

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan oleh PAIRUL kepadanya, dan untuk pertemuannya di depan pabrik tempatnya bekerja. Untuk barang sabu belum diterima karena terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti sabu pesanan saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO tersebut.

- Bahwa Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN mengaku mendapatkan barang sabunya dari seseorang yang di panggil KAWUL, (DPO) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi ACH. SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat itu saksi memesan/ membeli barang sabu kepada Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN sebanyak 20 gram dan saksi memesan barang sabunya dengan cara komunikasi melalui HP dengan menggunakan aplikasi whatsapp di HP dengan Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN sebelum terjadi penangkapan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa untuk barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram adalah pesanan sabu dari saksi kepada Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, sedangkan untuk 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya yang berada di penutup dashboard sepeda motor dan 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 0,530 gram yang ada di rumah Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN sama sekali saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram adalah milik teman yang dipanggil PAIRUL, namun saksi adalah yang memesan/ membelikan barang sabunya kepada Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, dikarenakan hanya yang dipercaya oleh Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN untuk membeli barang sabu kepadanya, Terdakwa MUH.



NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN tidak percaya dengan sdr PAIRUL dalam hal proses pembelian barang sabunya, sehingga saksi yang membeli/ memesan sabunya kepada Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN.

- Bahwa saksi kenal dengan sdr PAIRUL sudah lama sekali dikarenakan tinggalnya satu desa dengannya, tahu rumahnya yang berjarak sekitar 1 km dengan rumahnya dan untuk pekerjaannya setahunya adalah sopir dump truk serta tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa awalnya saksi tahu kalau Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN jualan barang sabu, dulu Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN sering bertamu ke rumah pamannya SULIATIM, lalu juga pernah diajak mengkonsumsi barang sabu bersama dengan Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dan paman dirumahnya, serta juga sering melihat Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN menyerahkan barang sabu kepada pamannya di rumahnya dalam melakukan transaksi jual beli barang sabu di rumah pamannya.

- Bahwa kemudian awal puasa bulan Maret 2024 paman SULIATIM ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Mojokerto dengan barang bukti sabu, selanjutnya saksi yang melakukan komunikasi dengan Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN sampai kemudian Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN percaya kepadanya lalu saksi memberanikan untuk membeli sabu kepadanya.

- Bahwa awal saksi membeli barang sabu kepada Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yaitu pada tanggal 01 April 2024, saat itu membeli barang sabu sebanyak 20 gram namun hanya diberi barang sabu sebanyak 10 gram saja olehnya.

- Bahwa selama ini saksi awalnya menelpon Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN untuk melakukan pemesanan barang sabu dan bila sudah terjadi kesepakatan maka barang sabunya langsung diberikan oleh Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN kepadanya untuk tempat bertemunya sesuai kesepakatan. Untuk pembayarannya selama ini langsung dibayarkan secara tunai diberikan langsung kepada Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi sudah 3 kali ini melakukan pemesanan/ pembelian sabu kepada Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, adapun rinciannya yaitu :

- Yang pertama pada tanggal 01 April 2024 membeli sabu sebanyak 20 gram namun hanya diberi sabu sebanyak 10 gram saja, diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar 7,5 juta rupiah langsung serahkan kepada Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik tempat bekerja dan untuk barang sabunya ambil dirumah Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didaerah Sukorejo.

- Yang kedua pada tanggal 12 April 2024 membeli sabu sebanyak 15 gram, diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar Rp 11.250.000,- dan Rp 750.000,- merupakan upah yang diberikan kepada Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN langsung serahkan kepada Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik tempat bekerja dan untuk barang sabunya ambil ketemuan dengan Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik. Saat itu menerima sabu sebanyak 40 gram, dengan rincian 15 gram pesanan sedangkan 25 gram adalah pesanan paman SULIATIM, namun karena pamannya itu ditangkap petugas Kepolisian lalu Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN memberikan barang sabunya kepadanya. Dan kemudian menjual sabu itu kepada pembelinya yaitu PAIRUL.

- Yang ketiga pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 wib membeli sabu sebanyak 20 gram kepada Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, harga pembelian sabunya sama yaitu Rp 750.000,- / gramnya. Untuk pembayarannya meminta kepada Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bahwa akan langsung diserahkan oleh PAIRUL kepadanya dan untuk pertemuannya di depan pabrik tempat bekerja. Untuk barang sabu belum terima karena Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian.

• Bahwa saksi melakukan pemesanan barang sabu 20 gram yang menjadi barang bukti sekarang ini yaitu pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 wib, saat itu saksi langsung menghubungi Terdakwa

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dan memesan barang sabu tersebut kepadanya.

- Bahwa harga pembelian sabunya sama yaitu Rp 750.000,- / gramnya. Untuk pembayarannya saksi meminta kepada Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bahwa akan langsung diserahkan oleh PAIRUL kepadanya dan untuk pertemuannya di depan pabrik tempat bekerja.
- Bahwa untuk pembayarannya sudah dibayarkan oleh sdr PAIRUL kepada Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, saat itu yang meminta/ menghubungi Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dan mengatakan kepadanya kalau uang pembayarannya akan langsung diserahkan oleh MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN.
- Bahwa saat itu saksi sendiri yang menghubungi Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dan memintanya untuk uang pembayaran sabunya langsung diserahkan oleh sdr PAIRUL kepadanya dan kemudian memintanya untuk bertemu didepan pabrik saja, sehingga tidak tahu langsung ketika Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bertemu dengan PAIRUL dan saat itu PAIRUL menyerahkan uang sebesar Rp 16.100.000,- dengan rincian yang 15 juta pembelian sabu 20 gram, 1 juta upah dari Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dan 100 ribu untuk operasional ambil barang sabu di Surabaya.
- Bahwa saat itu saksi langsung menghubungi ke HP Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN dan juga kirim pesan tertulis aplikasi whatsapp di HP Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN.
- Bahwa bila barang sabu habis terjual maka saksi diberi sejumlah uang oleh sdr PAIRUL dan juga diberi barang sabu gratis untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN mendapatkan sabu dan saksi tidak pernah membeli selain dari barang sabu kepada Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa I. ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib saat baru pulang kerja di rumah Dsn. Sumberbendo Rt. 06/02 Ds. Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL datang dan mengajak Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin BUAWI untuk ke Surabaya untuk membeli handphone,
- Bahwa kemudian Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin BUAWI menyetujuinya dan berangkat di bonceng Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S-5744-P milik Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL.
- Bahwa saat di jalan sampai di daerah Porong Kab. Sidoarjo Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL memberitahu tujuan ke Surabaya selain membeli handphone sekalian akan mengambil sabu pesanan Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL.
- Bahwa sekira jam 20.25 Wib saat itu Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin BUAWI dan Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL sampai di samping SPBU Jl. Arjuna Kec. Sawahan Kota Surabaya Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL menyuruh Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin BUAWI untuk mengambil botol plastic kopi di samping, kemudian Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin BUAWI mengambil botol kopi yang di tunjuk Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL dan setelah diambil botol plastic kopi tersebut diapit oleh Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin BUAWI di kedua pangkal pahanya
- Bahwa kemudian saat Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin BUAWI dan Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL akan pergi kami menghentikan petugas kepolisian yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim, dan benar petugas menemukan 1 botol plastik kopi berisi potongan kertas tisu yang di dalamnya berisi 1 plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 19,925 gram yang saat itu diapit di kedua pangkal paha yang baru diambil oleh Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin BUAWI tersebut ;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian juga menggeledah alat angkut / kendaraan roda dua berupa Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S-5744-P milik Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL dan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby



ditemukan 1 plastik klip Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,132 gram di penutup dashboard sebelah kiri

- Bahwa kemudian rumah Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL juga di geledah petugas kepolisian dan ditemukan 1 buah kardus headset warna putih berisi 1 plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,530 gram, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 buah timbangan elektrik dan 4 buah plastik klip kosong di bawah meja kamarnya.

- Bahwa Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin BUAWI tidak tahu dari mana Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL mendapatkan 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya berat bersih 19,925 gram, 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya berat bersih 0,132 gram, dan 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,530 gram tersebut.

- Bahwa Terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI mengaku sudah 2 kali ini di ajak ngambil sabu oleh terdakwa MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL, yaitu :

- Yang pertama mengambil sabu kurang lebih 2 minggu yang lalu, lupa pasti tanggal dan harinya waktu itu sabu tersebut diambil di depan RS. DELTA SURYA Sidoarjo sekira jam 17.00 Wib.
- Yang kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.25 Wib dipinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya (yang menjadi barang bukti sekarang ini).

- Bahwa terdakwa ENGGO WIJAYA bin BUAWI mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 300.000,- per sekali ngambil sabu dari terdakwa MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL,

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL Bin. ABU HASAN** di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL Bin. ABU HASAN dihubungi saksi ACH. SATRIO WIBOWO Als. BOWO menanyakan sabu dan Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL Bin.



ABU HASAN bilang ada, kemudian saksi ACH. SATRIO WIBOWO Als. BOWO memesan 20 gram.

- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL Bin. ABU HASAN menghubungi sdr. KAWUL untuk pesan sabu 20 gram yang di pesan sdr. ACH. SATRIO WIBOWO Als. BOWO.

- Bahwa lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL Bin. ABU HASAN kerumah Terdakwa I. ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI di Dsn. Sumberbendo Rt. 06/02 Ds. Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto untuk mengajak Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI untuk ke Surabaya untuk membeli handphone kemudian Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI menyetujuinya dan Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI berangkat dengan membonceng menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S-5744-P.

- Bahwa saat di jalan sampai di daerah Porong Kab. Sidoarjo Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL Bin. ABU HASAN memberitahu Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI kalau tujuan ke Surabaya selain membeli handphone sekalian akan mengambil sabu pesannya.

- Bahwa sekira jam 20.25 Wib saat itu bersama dengan Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI sampai di samping SPBU Jl. Arjuna Kec. Sawahan Kota dan Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL Bin. ABU HASAN lalu menyuruh Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI untuk mengambil botol plastik kopi di sampingnya, kemudian Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI mengambil botol kopi tersebut

- Bahwa kemudian Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI mengapit di kedua pangkal pahanya, lalu Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL Bin. ABU HASAN saat bersama sdr. ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI akan pergi diberhentikan petugas kepolisian yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim, dan saat melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin. BUAWI petugas menemukan 1 botol plastik kopi yang di apit di kedua pangkal pahanya yang baru di ambil, dan membuka botol plastik kopi tersebut dan berisi potongan kertas tisu yang di dalamnya berisi 1 plastik klip Narkotika jenis sabu, dan saat petugas kepolisian menggeledah badan/ pakaiannya di temukan 1 buah handphone merk SAMSUNG warna Hitam beserta simcardnya nomer 08568511906 dan 082245556596 dan uang tunai sebesar Rp 110.000,-



- Bahwa kemudian petugas kepolisian juga menggeledah alat angkut / kendaraan roda dua berupa Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S-5744-P milik Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL Bin. ABU HASAN ditemukan 1 plastik klip Narkotika Jenis sabu di penutup dashboard sebelah kiri, dan setelah itu petugas Kepolisian menggeledah rumahnya juga di temukan 1 buah kardus headset warna putih berisi 1 plastik klip Narkotika jenis sabu, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 buah timbangan elektrik dan 4 buah plastik klip kosong di bawah meja kamar.
- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL juga di geledah petugas kepolisian dan ditemukan 1 buah kardus headset warna putih berisi 1 plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,530 gram, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 buah timbangan elektrik dan 4 buah plastik klip kosong di bawah meja kamarnya.
- Bahwa Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN mengaku sudah 3 kali ini menjual sabu kepada saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO, yaitu :
 - Yang pertama pada tanggal 01 April 2024 saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO membeli sabu sebanyak 20 gram kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN namun saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO hanya diberi sabu sebanyak 10 gram saja, ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar 7,5 juta rupiah langsung diserahkan oleh saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik tempatnya bekerja dan untuk barang sabunya saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO mengambilnya di rumah terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN di daerah Sukorejo.
 - Yang kedua pada tanggal 12 April 2024 saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO membeli sabu sebanyak 15 gram, saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar Rp 11.250.000,- dan Rp 750.000,- merupakan upah yang diberikan



kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN langsung diserahkan kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik tempatnya bekerja dan untuk barang sabunya diambil ketemuan dengan terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik.

- Yang ketiga pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 wib saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO membeli sabu sebanyak 20 gram kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, harga pembelian sabunya sama yaitu Rp 750.000,- / gramnya. Untuk pembayarannya saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO meminta kepada terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN akan langsung diserahkan oleh PAIRUL kepadanya, dan untuk pertemuannya di depan pabrik tempatnya bekerja. Untuk barang sabu belum diterima karena terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti sabu pesanan saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO tersebut.

- Bahwa Terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN mengaku mendapatkan barang sabunya dari seseorang yang di panggil KAWUL, (DPO) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram (sesuai hasil Labfor terlampir),
- 2) 1 buah botol plastik kopi,
- 3) Potongan kertas tisu.
- 4) 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 0,132 gram,
- 5) 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 0,530 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 buah handphone samsung warna hitam dengan simcard nomer 0856-8511-906 dan 0822-4555-6596,
 - 7) 1 buah timbangan elektrik,
 - 8) 4 buah plastik klip kosong,
 - 9) 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik,
 - 10) 1 buah kardus headset warna putih
 - 11) Uang tunai Rp 110.000,-,
 - 12) 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S 5744
- P

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Nomor Lab. 03027/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 09579/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 yakni lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dipinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya Terdakwa. I ENGGO WIJAYA bin BUAWI dan Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN ditangkap bersama sama ketika sedang mengambil barang sabu yang diranjau,
- Bahwa ketika ditangkap barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa. I ENGGO WIJAYA bin BUAWI adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram yang ditutup/ dibungkus dengan potongan kertas tisu dan berada didalam / dimasukkan didalam 1 buah botol plastik kopi yang saat itu diranjau dipinggir jalan di sebelah SPBU Jl.Arjuna Surabaya.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan dan sita dari Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,132 gram yang berada di penutup dashboard sepeda motor di sebelah kiri yang sebelumnya ditaruh/ disimpan oleh Terdakwa.II MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, 1 buah handphone samsung warna hitam dengan simcard nomer 0856-8511-906 dan 0822-4555-6596 milik

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan barang sabunya, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S 5744 P milik Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam mengambil barang sabu yang diranjau dan uang tunai Rp 110.000,- milik Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang merupakan uang sisa dari upahnya dalam melakukan transaksi jual beli sabunya.

- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL juga telah ditemukan 1 buah kardus headset warna putih berisi 1 plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,530 gram, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 buah timbangan elektrik dan 4 buah plastik klip kosong di bawah meja kamarnya.

- Bahwa Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN mengaku barang bukti sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram tersebut adalah pesanan dari saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO,

- Bahwa Terdakwa I ENGGO WIJAYA bin BUAWI mengaku sudah 2 kali ini di ajak ngambil sabu oleh terdakwa MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL, yaitu :

- Yang pertama mengambil sabu kurang lebih 2 minggu yang lalu, lupa pasti tanggal dan harinya waktu itu sabu tersebut diambil di depan RS. DELTA SURYA Sidoarjo sekira jam 17.00 Wib.

- Yang kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.25 Wib dipinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya (yang menjadi barang bukti sekarang ini).

- Bahwa Terdakwa I. ENGGO WIJAYA bin BUAWI mengaku telah mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 300.000,- per sekali ngambil sabu dari Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL,

- Bahwa Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN mengaku sudah 3 kali ini telah menjual sabu kepada saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO, yaitu :

- Yang pertama pada tanggal 01 April 2024 saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO membeli sabu sebanyak 20 gram kepada Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU



HASAN namun saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO hanya diberi sabu sebanyak 10 gram saja, ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar 7,5 juta rupiah langsung diserahkan oleh saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO kepada Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik tempatnya bekerja dan untuk barang sabunya saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO mengambilnya di rumah Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN di daerah Sukorejo.

- Yang kedua pada tanggal 12 April 2024 saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO membeli sabu sebanyak 15 gram, saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar Rp 11.250.000,- dan Rp 750.000,- merupakan upah yang diberikan kepada Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN langsung diserahkan kepada Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik tempatnya bekerja dan untuk barang sabunya diambil ketemuan dengan Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik.

- Yang ketiga pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 wib saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO membeli sabu sebanyak 20 gram kepada Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, harga pembelian sabunya sama yaitu Rp 750.000,- / gramnya. Untuk pembayarannya saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO meminta kepada Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN akan langsung diserahkan oleh PAIRUL kepadanya, dan untuk pertemuannya di depan pabrik tempatnya bekerja. Untuk barang sabu belum diterima karena Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti sabu pesanan saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO tersebut.

- Bahwa Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN mendapatkan barang sabunya dari seseorang yang di panggil KAWUL, (DPO) ;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Nomor Lab. 03027/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 09579/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 yakni lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kepemilikan Para Terdakwa atas sabu tersebut adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan pemufakatan jahat
3. Tanpa hak atau melawan hukum
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa I ENGGGO WIJAYA Bin BUAWI dan Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als KOYEL Bin ABU HASAN** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa dalam kenyataannya Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian unsur ke – 1 ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Melakukan Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dipinggir jalan di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya Terdakwa I. ENGGO WIJAYA bin BUAWI dan Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN ditangkap bersama sama ketika sedang mengambil barang sabu yang diranjau,

Menimbang, bahwa ketika ditangkap barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I ENGGO WIJAYA bin BUAWI adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram yang ditutup/ dibungkus dengan potongan kertas tisu dan berada didalam / dimasukkan didalam 1 buah botol plastik kopi yang saat itu diranjau dipinggir jalan di sebelah SPBU Jl.Arjuna Surabaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan dan sita dari Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,132 gram yang ditemukan di penutup dashboard sepeda motor di sebelah kiri yang sebelumnya ditaruh / disimpan oleh Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, 1 buah handphone samsung warna hitam dengan simcard nomer 0856-8511-906 dan 0822-4555-6596 milik Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan barang sabunya, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S 5744 P milik Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam mengambil barang sabu yang diranjau dan uang tunai Rp 110.000,- milik Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang merupakan uang sisa dari upahnya dalam melakukan transaksi jual beli sabunya.

Menimbang, bahwa kemudian di rumah Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL juga telah ditemukan barang bukti berupa 1 buah kardus headset warna putih berisi 1 plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,530 gram, 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 buah timbangan elektrik dan 4 buah plastik klip kosong di bawah meja kamarnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN mengaku barang bukti sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram tersebut adalah merupakan pesanan dari saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO,

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN mengaku mendapatkan barang sabunya dari seseorang yang di panggil KAWUL, (DPO) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan membeli sabu dan akan menjualnya kembali tersebut adalah merupakan suatu permufakatan jahat, sebab perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku yakni pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga unsur ke – 2 ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan para terdakwa tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Nomor Lab. 03027/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 09579/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 yakni lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kepemilikan Para Terdakwa atas sabu tersebut adalah terbukti tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur ke – 3 ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan para Terdakwa dipersidangan telah terbukti kalau pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dipinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya Terdakwa. I ENGGO WIJAYA bin BUAWI dan Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN ditangkap bersama sama ketika sedang mengambil barang sabu yang diranjau,

Menimbang, bahwa ketika ditangkap barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I ENGGO WIJAYA bin BUAWI adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram yang ditutup/ dibungkus dengan potongan kertas tisu dan berada didalam / dimasukkan didalam 1 buah botol plastik kopi yang saat itu diranjau dipinggir jalan di sebelah SPBU Jl.Arjuna Surabaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan dan sita dari Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN adalah 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,132 gram yang ditemukan di penutup dashboard sepeda motor di sebelah kiri yang sebelumnya ditaruh / disimpan oleh Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, 1 buah handphone samsung warna hitam dengan simcard nomer 0856-8511-906 dan 0822-4555-6596 milik Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan barang sabunya, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S 5744 P milik Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam mengambil barang sabu yang diranjau dan uang tunai Rp 110.000,- milik Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN yang merupakan uang sisa dari upahnya dalam melakukan transaksi jual beli sabunya.

Menimbang, bahwa kemudian di rumah Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL juga telah ditemukan barang bukti berupa 1 buah kardus headset warna putih berisi 1 plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,530 gram, 2

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby



buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 buah timbangan elektrik dan 4 buah plastik klip kosong di bawah meja kamarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO dan Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN bahwa barang bukti sabu jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram yang diketemukan tersebut adalah terbukti merupakan pesanan dari saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO,

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ENGGO WIJAYA bin BUAWI mengaku kalau sudah 2 kali ini di ajak untuk ngambil sabu oleh Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL, yaitu :

- Yang pertama mengambil sabu kurang lebih 2 minggu yang lalu, lupa pasti tanggal dan harinya waktu itu sabu tersebut diambil di depan RS. DELTA SURYA Sidoarjo sekira jam 17.00 Wib.
- Yang kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.25 Wib dipinggir jalan di samping SPBU Jl. Arjuno Kec. Sawahan Kota Surabaya (yang menjadi barang bukti sekarang ini).

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ENGGO WIJAYA bin BUAWI mengaku juga telah mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 300.000,- per sekali ngambil sabu dari Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS Als. KOYEL,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO dan Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN telah terbukti kalau Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN sudah 3 kali ini telah menjual sabu kepada saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO, yaitu :

- Yang pertama pada tanggal 01 April 2024 saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO membeli sabu sebanyak 20 gram kepada Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN namun saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO hanya diberi sabu sebanyak 10 gram saja, ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar 7,5 juta rupiah langsung diserahkan oleh saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO kepada Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN didepan pabrik tempatnya bekerja dan untuk barang sabunya saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin



MARTONO mengambilnya di rumah Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN di daerah Sukorejo.

- Yang kedua pada tanggal 12 April 2024 saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO membeli sabu sebanyak 15 gram, saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO diberi harga Rp 750.000,- / gramnya. Uang pembelian sebesar Rp 11.250.000,- dan Rp 750.000,- merupakan upah yang diberikan kepada Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN langsung diserahkan kepada Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN di depan pabrik tempatnya bekerja dan untuk barang sabunya diambil ketemuan dengan Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN di depan pabrik.

- Yang ketiga pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.14 wib saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO membeli sabu sebanyak 20 gram kepada Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN, harga pembelian sabunya sama yaitu Rp 750.000,- / gramnya. Untuk pembayarannya saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO meminta kepada Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN akan langsung diserahkan oleh PAIRUL kepadanya, dan untuk pertemuannya di depan pabrik tempatnya bekerja. Untuk barang sabu belum diterima karena Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti sabu pesanan saksi ACH.SATRIO WIBOWO als BOWO bin MARTONO tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN juga mengaku mendapatkan barang sabunya dari seseorang yang di panggil KAWUL, (DPO), dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kepemilikan atas sabu-sabu tersebut adalah terbukti tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terbukti, dengan demikian unsur ke – 4 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram (sesuai hasil Labfor terlampir),
- 1 buah botol plastik kopi,
- Potongan kertas tisu.
- 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 0,132 gram,
- 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 0,530 gram,
- 1 buah handphone samsung warna hitam dengan simcard nomer 0856-8511-906 dan 0822-4555-6596,
- 1 buah timbangan elektrik,
- 4 buah plastik klip kosong,
- 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik,
- 1 buah kardus headset warna putih

Karena barang bukti tersebut digunakan dan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka akan **dirampas untuk dimusnahkan**



Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp 110.000,-, karena barang bukti ini memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S 5744 P, karena barang bukti ini milik dari Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN maka akan dikembalikan kepada Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ENGGO WIJAYA Bin BUAWI dan Terdakwa II MUH. NUR KHOLIS Als KOYEL Bin ABU HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,65 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 19,925 gram (sesuai hasil Labfor terlampir),
 - 1 buah botol plastik kopi,
 - Potongan kertas tisu.
 - 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 0,132 gram,
 - 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,77 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 0,530 gram,
 - 1 buah handphone samsung warna hitam dengan simcard nomer 0856-8511-906 dan 0822-4555-6596,
 - 1 buah timbangan elektrik,
 - 4 buah plastik klip kosong,
 - 2 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik,
 - 1 buah kardus headset warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 110.000,-,

Dirampas untuk negara

- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol S 5744 P

Dikembalikan kepada Terdakwa II. MUH. NUR KHOLIS als KOYEL bin ABU HASAN

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Purnomo Hadiyarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., Muhammad Sukanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 Desember 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., S. Pujiono, SH. M.Hum masing-masing

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Iyut Pandu Risdiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anoeck Ekawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdiyanto, S.H .

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)